الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق المدنية والسياسية

- تتضمن الحقوق المدنية والسياسية مجموعة كبيرة من الحقوق الفردية تتصل بشخص الإنسان وكيانه وسلامته وحريته، وتضمن المشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية دون تمييز.
- وتتسم هذه الحقوق بالتحديد والوضوح لاسيما عند مقارنتها بأنواع الحقوق الأخرى.
- وتشمل الحقوق المدنية والسياسية:
- - الحق فى الحياة،
- - الحق فى عدم التمييز،
- - الحريات الفكرية،
- - الحق فى الخصوصية،
- - حرية التنقل واللجوء،
- - حقوق الإنسان المتصلة بالعدالة الجنائية،
- - الحقوق السياسية.

أولا: الحق فى الحياة

- الحق فى الحياة حق مقدس،
- وهو أساس جميع حقوق الإنسان؛ إذ أنه بدون حياة لن يكون لباقى الحقوق أى معنى.
- ولقد أكد الإسلام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على هذا الحق، وحمايته.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- حظر الابادة الجماعية - إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

الحق في الحياة

- **غير أنه يوجد اختلاف بين الإسلام وبعض الفكر الغربى فيما يتعلق بالنقاط الآتية:**
- **- الإجهاض**
- **- الانتحار**
- **- الموت الرحيم (قتل الرحمة أو الشفقة)**
- **- عقوبة الإعدام**
- **(**على خلاف التحريم الإسلامى لكل من: الإجهاض والانتحار والموت الرحيم، يُجيز البعض فى الفكر الغربى هذه الأمور، ويعتبرها من حقوق الإنسان**)**

الإجهاض

- حق الحياة فى الإسلام مكفول للجنين؛ فلا يجوز الإجهاض،
- وإسقاط الحبلى جريمة تستوجب العقاب.
- ويجوز للحامل الإفطار،
- كما يجوز تأجيل العقوبة كالقصاص، والجلد، والرجم.
- وقد جاء فى عهد حقوق الطفل في الإسلام: "يحظر الإجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما."

الانتحار

- حرَّم الإسلام الانتحار؛ في القرآن والسنة

الموت الرحيم (قتل الرحمة أو الشفقة)

- جاء فى الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية أنه: "لا يجوز للطبيب إنهاء حياة المريض، ولو بناء على طلبه أو طلب وليّه أو وصيّه، حتى ولو كان السبب وجود تشوّه شديد، أو مرض مستعص ميؤوس من شفائه، أو آلام شديدة مبرحة لا يمكن تسكينها بالوسائل المعتادة، وعلى الطبيب أن يوصي المريض بالصبر، ويذكّره بأجر الصابرين

مناهضة عقوبة الاعدام

- في إطار الأمم المتحدة، صدر البروتوكول الاختياري الثانى - الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.
- وطبقا لهذا البرتوكول فإن الدول الأطراف تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يُسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء عقوبة الإعدام تقدما فى التمتع بالحق في الحياة.

- والأمر نفسه في إطار منظمة الدول الأمريكية، وفقا للبروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام،
- وكذلك فى إطار منظمة مجلس أوروبا، وفقا للبرتوكول الثالث عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

- وأيضا، فإن المحاكم الجنائية الدولية (ليوغسلافيا السابقة، ولرواندا) والمحكمة الجنائية الدولية لم تأخذ بعقوبة الإعدام. وهذا على الرغم من أن هذه المحاكم تحاكم أفرادا مسئولين عن إبادة الآلاف من البشر.

أسباب مناهضة عقوبة الاعدام

- وتستند الجهود المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على الحجج الآتية:
- 1- يوجد دائما احتمال للخطأ؛ فلا أحد معصوم من الخطأ، ومن ثم، يُمكن أن يُعدم شخص، ثم يتضح فيما بعد، أنه لم يكن مقترف الجريمة. ففى هذه الحالة، لا يُمكن مطلقا تدارك الخطأ، إذ كيف سنُعيد الحياة لمن أُعدم بالفعل!، أما فى حالة عقوبة السَجن، فيُمكن إخراج البرئ وتعويضه.
- 2- قسوة العقوبة، وعدم إنسانيتها.
- 3- من أعطى، له الحق فى أن يَسلب، والذى أعطى الروح ليس هو المجتمع، ومن ثم، ليس من حقه سلبها، والاعتداء على قدسيتها.

القصاص فى الإسلام

- جاء الإسلام أكثر استجابة للفطرة التى جُبِلَ الناس عليها، وذلك على النحو الآتى:
- أ- قرر حرمة الدماء
- ب- دعا إلى العفو عن القاتل
- ج- وأخيرا، أجاز القصاص من القاتل
- فلأولياء الدم الحق فى الاقتصاص من قاتل قتيلهم، إن شاؤا طلبوا القصاص، وإن شاؤا عفوا. فالقصاص فيه حقن للدماء، عن طريق وقف دائرة الانتقام.
- وهكذا وضعت الشريعة توازنا؛ فأجازت القصاص إرضاء لأولياء دم القتيل - الأشد معاناة وضررا - فلا يذهبوا للثأر والانتقام، وفى الوقت نفسه، فتحت باب العفو عن الجانى.

النظام القانونى الإماراتى

- يأخذ بعقوبة الإعدام، فقد نص **الدستور الإماراتى م (108)** على أن "لا تُنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم، وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها
- وصفوة القول، أن الأفضل للعدالة هو تقرير عقوبة الإعدام احتراما وتقديرا لمشاعر الضحايا وتهدئة لثورة نفوسهم، مع التأكيد على ضمانات؛

ضمانات عقوبة الإعدام

- الحق في محاكمة نزيهة؛
- وألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقابا على أشد الجرائم خطورة؛
- وأن تصدر العقوبة فقط بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة؛
- وأن يصدر الحكم بإجماع القضاة؛
- وأن يكون للمحكوم عليه الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛
- وألا تنفذ عقوبة الإعدام فى الأطفال والحوامل وحديثات الولادة والأشخاص الذين يُعانون من الاضطراب العقلى.

الحق فى عدم التمييز

- **لكلمة التمييز معنيان؛** أحدهما لغوى، والآخر اصطلاحى

- اللغوي: المفارقة بين الأشياء حتى تتضح معالمها، فتظهر أوجه الشبه والاختلاف بينها – غير مستهجن

- الاصطلاحي: أية معاملة غير مُبَرَّرَة لفرد أو جماعة. وهذا المعنى يتضمن معنى انتقاصيا (ازدرائيا)؛ وهو معنى سلبى لكلمة التمييز.

المقصود بمنع التمييز

- لا يجوز التفرقة بين الأشخاص لأى سبب كان
- كالعرق أو
- اللون أو
- الجنس أو
- اللغة أو
- المعتقد الديني أو
- الرأي السياسي أو غير السياسي
- أو الفكر
- أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو
- الثروة أو
- النسب أو
- الميلاد أو
- الإعاقة البدنية أو العقلية
- أو غير ذلك.

منع التمييز

- وتقتضى المساواة الفعلية منع التمييز:
- في القانون: فى كافة تشريعات الدولة (الدستور والقوانين واللوائح)،
- في الواقع: وهذا يتطلب منع أجهزة الدولة، وكذلك منع الأفراد والهيئات الخاصة، من ممارسة أية أعمال تمييزية.

عدم التمييز لا يعنى المعاملة المتماثلة للأفراد

- لا يعني التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة المعاملة المتماثلة للأفراد دائما وفي جميع الأحوال؛
- فعلى سبيل المثال:
- - لا يجوز فرض حكم الإعدام على الحوامل،
- - ويجوز التمييز على أساس المواطنة في الممارسة السياسية والمشاركة في إدارة الشئون العامة،
- - ويجب فصل المجرمين من الأحداث عن البالغين.

- فما كل تفريق في المعاملة، يُشكل تمييزا، إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية، وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع.

التمييز الإيجابى

- يُقصد بالتمييز الإيجابى اتخاذ إجراءات مؤقتة من قِبل الدولة لتشجيع جماعة من سكانها على ممارسة حقوقها؛
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى م (4-1)
- يجوز للدولة أن تمنح جماعة معينة من سكانها نوعا من المعاملة التفضيلية بالمقارنة ببقية السكان، في مسائل محددة ولفترة ما.
- ومن أمثلة التمييز الإيجابى، تقرير نسبة من مقاعد البرلمان لصالح الأشخاص المنتمين لأقلية ما.
- وتتأسس هذه المعاملة التفضيلية على وجود ظروف أو مواقف - فى الماضى أو الحاضر - تمنع أو تعوق تمتع هذه الجماعة بحقوق الإنسان، ومن ثم، على الدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح هذه الظروف، طالما دعت الحاجة إلى هذه الإجراءات لتصحيح التمييز في الواقع.

أساس منع التمييز
وحدة الأصل الإنسانى

- جميع البشر إخوة، فى كافة مراحل التاريخ، وفى كافة الدول
- في الاسلام: ويرفض الإسلام أية نظرية للدنو أو السمو العرقى، أما خيرية الأمة الإسلامية فهي ليست خيرية مطلقة قائمة على اللون أو الانتماء لعرق معين، وإنما خيرية مشروطة بتحقيق المعروف بينهم والأمر به والدعوة إليه، وكذلك ببعدها عن المنكر.
- **فى المواثيق الدولية:**
- **-** الإعلان العالمى لحقوق الإنسان م (2)
- - العهدان الدوليان
- المواثيق الإقليمية

التمييز العنصري

- لا يمكن نسيان الصفحة السوداء التي عاشتها البشرية عندما مورست سياسات منظمة للتمييز العنصري فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والدول الأفريقية زمن الاحتلال، حيث كان يجرى التمييز بين البشر على أساس العرق واللون.
- ولمنع التمييز، صدرت **الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري** التى تنص على أن عبارة "التمييز العنصري" تعني:
- "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة."

الفصل العنصري

- من صور التمييز العنصري، الفصل أو العزل العنصري والذى يُعد جريمة.

- ولقد مورس الفصل العنصري (الأبارتهيد) فى جنوب أفريقيا، ويُمارس فى فلسطين من خلال بناء الجدار العازل.

- وقد أصدرت الأمم المتحدة "**الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها**" والتى تحظر الفصل العنصرى.

منع الرق

- يتعارض الرق والاستعباد مع الحق فى عدم التمييز والمساواة بين البشر، حيث إن الرقيق يُعتبر شيئا، لا يمكن أن يتساوى مع سيده.
- وقد عرفت البشرية صفحات مريرة وقاسية للاسترقاق في عصورها القديمة،
- واستمر الرق في العصر الحديث حيث كان يتم اصطياد المواطنين الأفارقة، واسترقاقهم، وإرسالهم إلى أوروبا وأمريكا.
- وفى الوقت الحاضر، نجحت جهود المصلحين في منع الرق، وساعدهم على ذلك النهضة الصناعية حيث حلت الآلة مكان الآلاف من الأيدى العاملة، ومن ثم، لم تعد هناك حاجة لإقتناء العبيد.

منع الرق في المواثيق الدولية

- الاتفاقية الخاصة بالرق:
- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- المواثيق الدولية الإقليمية : كالميثاق العربى ...

تعامل الإسلام مع قضية الرق

- **(1) الإبقاء على الرق مع وجوب المعاملة الحسنة**
- **(2) التَّوَسُّع فى سُبُل الاعتاق**
- أ- من مصارف الزكاة عتق الرقيق
- ب- المُكاتبة
- ج- كفارة للقتل الخطأ
- د- كفارة للحنث فى اليمين
- هـ- مراجعة الزوجة فى الظهار
- و- كفارة الإفطار العمد فى رمضان
- **(3) التَّضْيِيق فى أسباب الرق** حتى اغلاقه:
- -فى إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام
- - كذلك انضمت الدول الإسلامية لاتفاقية جنيف الثالثة التي توجب المعاملة الحسنة للأسرى
- - **الدستور الإماراتى : م (34):** "لا يجوز استعباد أي إنسان."

الحريات الفكرية

- للإنسان أن يُفكّر، وأن يعتقد ما يشاء، وأن يكون له رأيه الخاص. وللإنسان أن يحتفظ بهذا الرأى لنفسه، كما له أن يُعبر عنه بالوسيلة التى يراها.
- وهكذا، فإن الإنسان يتمتع تباعا بهذه الحريات:
- - حرية التفكير،
- - وحرية الاعتقاد،
- - وحرية الرأى،
- - وحرية التعبير عن الرأى.
- وترتبط هذه الحريات ببعضها ارتباطا وثيقا، فحرية التعبير تتطلب وجود حرية للرأى، وحرية الرأى وحرية الاعتقاد تتطلب وجود حرية للفكر.

حرية التفكير

- يُقصد بحرية التفكير: حق الفرد في إعمال عقله فيما حوله من أشياء وموجودات.
- فللإنسان الحق فى التأمل، وإمعان النظر، فى كافة الأمور، بهدف تكوين رأى بشأنها.
- ولا ينبغى وضع أية قيود – أيا كان منشؤها – على حرية العقل فى التفكير، لاسيما وأن الفكر هو خاصية متأصلة فى العقل البشرى؛
- وفى هذا يقول الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت: "أنا أفكر إذاً أنا موجود".

حرية التفكير في الشريعة الإسلامية

- أكدت **الشريعة الإسلامية** على ضرورة إعمال العقل والتفكر
- ودعت الشريعة الإسلامية إلى تحرير الفكر من الأوهام والخرافات
- فالشريعة تُرشد الإنسان إلى أن يتفكر فى الآء الله لمعرفة كنهها، أما التفكر فى ذات الله؛ فهو أمر لا يقدر عليه العقل البشرى

حرية الاعتقاد (أو العقيدة) في الاسلام

- للإنسان الحرية فى اختيار عقيدته؛
- فالإسلام لا يُكره أحدا على اعتناقه
- وحرية العقيدة مرتبطة بحرية الإرادة والاختيار
- فلا يجوز للزوج المسلم أن يُكره زوجته الكتابية على ترك دينها، أو أن يمنعها من الذهاب إلى أماكن عبادتها.
- ويحترم الإسلام حق الغير فى اعتقاد ما يشاء؛
- كذلك يحترم حرية ممارسة الشعائر الدينية؛ على أن يكون ذلك فى حدود النظام العام ومراعاة الآداب العامة،
- ويدعو الإسلام لحرية المجادلة والمناقشات الدينية بالحسنى؛

حرية الاعتقاد (أو العقيدة) في المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ويشمل حرية تغيير دينه
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
- أما المواثيق الدولية الأخرى فقد أوردت **فقط** النص العام على حرية العقيدة:
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
- الميثاق العربي
- إعلان القاهرة

حرية الرأى

- يُقصد بها: حق الفرد في اعتناق ما يشاء من تصورات ورؤى وأفكار دون مضايقة.
- وتتضمن حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت، ولأي سبب يختاره بملء حريته.
- ويجب أن يكون اعتناق الآراء بحرية؛ فلا يجوز تبنى الآراء وليد خوف أو وجل؛
- وعلى ذلك، لا يجوز ممارسة أي شكل للإكراه لإجبار الفرد على اعتناق رأي أو عدمه،
- ولا يجوز النيل من حقوق أى فرد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة،
- وكذلك لا يجوز اضطهاده - بسبب آرائه - أو تخويفه أو وصمه.
- وللفرد أن يحتفظ برأيه لنفسه، وله أن يُعلنه.
- وفى حالة إعلانه، فإن له حرية اختيار وسيلة عرض رأيه؛
- وهذه الحرية هى ما تُعرف بحرية التعبير.

حرية التعبير عن الرأى

- حرية التعبير عن الرأي هى حق الفرد في اختيار الوسيلة التى يعرض من خلالها لرأيه.
- و تشمل حرية التعبير: الحق فى استلام المعلومات، والحق فى عرض الرأى ونشره.
- وتتضمن حرية التعبير جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها، فلكل شخص، حرية التعبير عن آرائه بالقول أو الكتابة أو أى شكل آخر.
- "وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية.
- وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية،
- وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلا عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية."

أهمية حرية التعبير

- وتعتبر حرية التعبير وسيلة لرقى المجتمع وتطوره،
- فمن خلالها يُعبر الفرد عن ذاته وأفكاره وآرائه، ويُشارك فى تشكيل الرأى العام فى دولته.
- وتتصل حرية التعبير بوسائل الإعلام وحريتها، ومناقشة القضايا العامة؛ لاسيما الأمور السياسية، حيث يُشارك المواطنون بالرأى والنقد والمشورة فى قضايا بلدهم.
- ولذلك، فإن حرية التعبير أحد المتطلبات الأساسية للتقدم والإزدهار فى أية دولة.

حرية التعبير في المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
- والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
- والميثاق العربى لحقوق الإنسان
- وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام
- كذلك، نص **الدستور الإماراتي م (30)** على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة, وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون."

حرية التعبير في الاسلام

- فالرأى واجب على المسلم والمسلمة،
- بالإضافة لكونه حقا، وذلك لارتباطه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛
- تطبيقا للقاعدة الشرعية "ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" ؛
- فعلى كل فرد أن يُعبر عن رأيه فى رفض الظلم وانتهاك الحقوق؛
- فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

ضوابط حرية التعبير عن الرأى

- يجب عدم التوسع فى تقييد ممارسة حرية الرأى، وبالتالى يجب أن تكون هناك مساحة كبيرة لحرية التعبير عن الرأى مع مراعاة ما يأتى:
- 1- عدم استخدام حرية الرأى للتحريض على الاستخفاف بالشريعة، أو للدعوة إلى الكراهية الدينية أو العنصرية.
- 2- عدم مساس حرية الرأى بحقوق الآخرين وكذلك عدم الاعتداء على الأخلاق والآداب العامة، أو إشاعة الفاحشة
- 3- ألا تُمثل حرية الرأى قذفا فى حق الآخرين.

الحق فى الخصوصية

- يُقصد بالحق في الخصوصية أن تكون للشخص مساحة خاصة لا يحق للآخرين الاطلاع عليها، وألآ يُسمح للأخرين بالتدخل في شُؤونه الخاصة.

مضمون الحق في الخصوصية

- **ويتضمن** الحق في الخصوصية:

- أ-حق كل شخص في عدم التعرض، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.
- ب- حق كل شخص في عدم التعرض لأي تشهير يمس بشرفه أو سمعته.
- ج- حق كل شخص في عدم دخول مسكنه إلا بعد استئذانه؛ فلا يجوز دخول المسكن أو تفتيشه إلا وفقا للقانون وبعد أخذ إذن من السلطة المختصة.
- د- حق كل شخص في عدم التجسس أو التلصص عليه؛ فتسجيل المكالمات الهاتفية، ومراقبة الرسائل البريدية، وتتبع المعلومات الشخصية، والسماح بالتنصت، واستخدام العملاء السريين، يجب أن يكون في الحدود الضرورية لمواجهة الظروف، مع إمكانية الطعن فى هذه الإجراءات أمام القضاء.

الحق في الخصوصية في المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.
- ونص **الدستور الإماراتى** على أن:
- "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون و في الأحوال المحددة فيه.« م (36)
- "حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال **وسريتها** مكفولة وفقا للقانون.« م (31)

الحق في الخصوصية وحرية الإعلام

- يجب على الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لحماية الحق في الخصوصية، ولمنع التدخلات والاعتداءات سواء أكانت صادرة من سلطات الدولة أم من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
- ويجب –على وجه الخصوص –مراعاة الحق في الخصوصية عند تناول الموضوعات فى وسائل الإعلام .
- ان خصوصية الأفراد وسمعتهم يمكن أن تتأثر بنشر أى من وسائل الإعلام (كالصحف والفضائيات والإنترنت وغيرها) القصص والحكايات والصور عن الحياة الخاصة للأفراد.
- ولذلك يجب على وسائل الإعلام، عند نشر الأخبار أو المعلومات أو الصور، أن تأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة؛ والتى من بينها:
  - -المكان الذى حدث فيه الخبر)مكان عام أم مكان خاص(،
  - -طبيعة وغرض الخبر،
  - -رضا الشخص المعنى،
  - - أثر النشر على الشخص المعنى،
  - - مساهمة الشخص المعنى فى حدوث الخبر،
  - -هل الشخص المعنى شخصية عامة، أم من آحاد الناس؟

الشخصيات العامة

- العامة تتضمن الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة، أو الذين يلعبون دورا في الحياة العامة، سواء في مجال السياسة، أو الاقتصاد، أو الفنون، أو المجال الاجتماعي، أو الرياضة، أو في أي مجال آخر .
- وهؤلاء يمكن نشر المعلومات عنهم مادامت هذه المعلومات تعتبر معلومات عامة، وجديرة بالنشر.
- ولا يجوز لهذه الشخصيات الاحتجاج بالحق فى الخصوصية؛ فهذه الشخصيات العامة، للدور الذى يقومون به في المجتمع، فإن هذا يستتبع تلقائيا زيادة الضغط على خصوصيتهم
- .أما إذا كانت المعلومات خاصة، وغير جديرة بالنشر، فهناك حق فى الخصوصية. فنشر القصص عن الحياة الخاصة هو خرق واضح للحق في احترام الخصوصية؛ فعلى سبيل المثال، لا يجوز نشر الصور الخاصة للشخصيات العامة، أو العنوان أو رقم الهاتف، أو الأحاديث الخاصة مع الأسرة
- .وخلاصة الأمر، لا يجوز نشر معلومات خاصة عن هذه الشخصيات، ولا يجوز كذلك نشر المعلومات غير الجديرة بالنشر؛ أى المعلومات التي لا تهم الشأن العام.

الأشخاص العاديون

- وهم الأفراد من عامة الناس.
- وهؤلاء لا يجوز نشر القصص عنهم أو الصور لهم إلا بعد استئذانهم.
- ويجب الأخذ بعين الاعتبار دور الشخص فى التقليل تطوعا من خصوصياته.
- فعندما يُشارك الأشخاص العاديون في حدث أو واقعة ذات أهمية عامة يتحولون إلى شخصيات عامة بخصوص هذا الحدث، ومن ثم يمكن النشر عنهم.

خلاصة القول

- أن الحق في الخصوصية يحمى حق الشخص فى الوحدة أو العزلة،
- ويجب أن يكون هناك توازن بين الحق فى الخصوصية وحرية الإعلام .
- ويتحقق هذا التوازن من خلال اقتصار ممارسة حرية الإعلام على نشر المعلومات العامة الجديرة بالنشر؛ أى المعلومات التى تُسلط الضوء أو تُثرى النقاش حول موضوع يتعلق بالمصلحة العامة.
- ويقع على الدولة الالتزام بضمان حماية الأشخاص من أية أعمال من قبل الأفراد أو الكيانات التي من شأنها أن تنال من التمتع بالحق في الخصوصية .
- ومن ثم يجوز للدولة –وفقا للقانون –أن تضع قيودا على حرية الإعلام بالنسبة للتصرفات التى تمس بالسمعة والشرف
- .وفى جميع الأحوال، يخضع لرقابة القضاء تقدير ما إذا كان تصرف ما من قبل إحدى وسائل الإعلام يُعد انتهاكا للحق فى الخصوصية أم لا.

حرية التنقل واللجوء

- يُقصد بحرية التنقل: إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقا لرغبته، والذهاب والعودة إلى بلده كيفما يشاء.
- وتمثل حرية التنقل شرطا لا بد منه لتنمية شخصية الإنسان الحرة؛
- فعلى سبيل المثال، من خلال السفر يُمكن للإنسان أن يتمتع بالحق فى الصحة (فى حالة السفر للعلاج)، وكذلك أن يتمتع بالحق فى التعليم (فى حالة السفر للدراسة).

حرية التنقل في الاسلام

- يؤكد **الإسلام** على حق الإنسان فى التنقل؛
- كما أن من مصارف الزكاة ابن السبيل؛ أى المسافر المرتحل،
- لهذا حرمت الشريعة قطع الطرق والاعتداء على المسافرين.

حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة

- يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم.
- وهذا الحق يتمتع به المواطنون بصفة أساسية، كما يتمتع به الأجانب بشرط أن يكون تواجدهم قانونيا فى الدولة.
- وينطبق الحق في حرية التنقل على إقليم الدولة كله، بما في ذلك جميع مناطق الدول الاتحادية؛ فيحق للأشخاص التنقل من مكان إلى آخر والإقامة في أى مكان حسب اختيارهم.

حرية التنقل في المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

- **الدستور الإماراتى** على أن "حرية التنقل والاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.« م (29)

حرية مغادرة الشخص لأي بلد؛ بما في ذلك بلده، والعودة إليه

- للفرد الحرية فى السفر إلى الخارج، وله كذلك الحرية فى العودة إلى بلده.
- فلا يجوز بشكل غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد؛ بما في ذلك بلده، أو فرض حظر على إقامته في أية جهة، أو إلزامه بالإقامة في بلد ما. كما لا يجوز نفي أي شخص من بلده، أو منعه من العودة إليه.
- لذلك فإن منع إسرائيل الفلسطينيين من حقهم فى العودة إلى بلدهم ومنازلهم هو انتهاك صارخ لحرية التنقل. كذلك فإن بناء الجدار العازل لشل حركة الفلسطينيين هو أيضا انتهاك جسيم لحرية التنقل.

الهجرة فى حالة الظلم والاضطهاد

- يجوز للشخص الهجرة فى حالة الظلم والاضطهاد؛
- ولكن يجب ملاحظة أن الحق فى الهجرة هو حق فردى (أى أن يُهاجر الفرد بمفرده لدولة ما) ، وليس حقا جماعيا؛
- أى أنه لا يجوز مطلقا أن تكون هناك دعوة لهجرة جماعية لشعب ما إلى دولة أخرى.
- وهكذا يتضح عدم قانونية الهجرات اليهودية المنظمة لفلسطين؛ إذ أن هذه الهجرات جاءت على حساب أصحاب الحق للسكان الأصليين (الفلسطينيين).

قيود حرية التنقل

- 1. لدواعى حماية الصحة العامة؛ كمنع التنقل لمنع نقل العدوى؛
- 2. لتنفيذ عقوبة؛ كعقوبتى النفى والتغريب
- لتحقيق المصلحة العامة؛ ويجوز للدولة، لمصلحة معينة، أن تُقرر حظر دخول الأجانب مناطق معينة كالمناطق العسكرية، ولا يُعتبر هذا انتهاكا لحرية التنقل. وعلى ذلك فإن منع غير المسلمين من دخول مكة والمدينة لا يُعتبر – من ثم - انتهاكا لحرية التنقل.

الحق فى اللجوء

- اللاجئ هو شخص، يَخشى، لأسباب معقولة، أن يُضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه (السياسية وغير السياسية) أو غير ذلك، فيفر مضطرا إلى بلد، غير بلده الأصلى، طالبا حماية هذا البلد الأخير.

- في الاسلام: ويُعدُّ منح اللجوء عملا سلميا وإنسانيا؛
- وقد لجأ المسلمون إلى النجاشى ملك الحبشة، الذى رفض ردهم قسرا إلى مكة، عندما طلب المشركون ذلك.

حق اللجوء في المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- **الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين**

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

- أكدت على حقوق اللاجئ والتى تتمثل فى:
- - معاملة اللاجئين معاملة لا تكون دون معاملة الأجانب المقيمين على إقليم دولة اللجوء.
- - عدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الوطن الأصلى أو الانتماء السياسى أو الاجتماعى.
- - لا يُطرد اللاجئ المقيم بصفة قانونية على إقليم دولة طرف فى الاتفاقية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام. وللاجئ التظلم أمام السلطة القضائية المختصة من قرار الطرد، وتلتزم الدولة فى هذه الحالة بمنح اللاجئ مهلة معقولة يسعى خلالها للدخول بصورة شرعية إلى بلد آخر، وتحتفظ الدولة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من تدابير داخلية.
- - تلتزم الدولة بقبول اللاجئ مؤقتا إذا كان طرده أو رده يُعرض حياته أو حريته للخطر.
- - يجب فى كل الحالات احترام الرغبة أساسا للعودة إلى البلد الأصلى، **ولا يجوز ترحيل لاجئ إلى بلده رغما عنه** (عدم الرد). وعلى بلد اللجوء بالتعاون مع البلد الأصلى أن يضع الترتيبات المناسبة لرجوع اللاجئين الذين يرغبون فى العودة إلى وطنهم سالمين.
- - تمنح الدول الأطراف اللاجئين المقيمين فى أقاليمها بصورة قانونية بطاقات تعريف ووثائق سفر وذلك لتمكينهم من السفر خارج هذه الأقاليم والعودة إليها إلا إذا كانت توجد أسباب قاهرة متعلقة بالأمن الوطنى أو النظام العام تحول دون ذلك.
- وفى المقابل، يتعين على اللاجئ احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والامتثال لأحكامها.

- كذلك، ينص **الدستور الإماراتى** على أن "تسليم المواطنين و اللاجئين السياسيين محظور."
- - المادة 38.

حقوق الإنسان المتصلة بالعدالة الجنائية

- ولمنع الظلم، ومن ثم، تحقيق العدل، يجب أن يتمتع الإنسان بالحقوق الآتية :
- **أولا: المساواة أمام القانون**
- **ثانيا: الحق في الحرية والأمن الشخصيين**
- **ثالثا: الحق في محاكمة عادلة**
- **رابعا: المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم**
- **خامسا: حماية الشهود والخبراء**
- **سادسا: حقوق ضَّحايا الجريمة**
- **سابعا: منع التعذيب - ومنع العقوبات المُهينة**

أولا: المساواة أمام القانون

- جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز.
- نصت **المواثيق الدولية** على هذا الحق الذى يكفل سيادة القانون.
- **الدستور الإماراتى** م (25): "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.«
- **وفى الإسلام:** جميع الأشخاص متساوون أمام الشريعة (المرأة المخزومية)

ثانيا: الحق في الحرية والأمن الشخصيين

- يُقصد بالحق فى الحرية الشخصية ألا يكون الفرد عرضة للحبس أو الاحتجاز دون مسوغ من القانون. فالحق فى الحرية الشخصية يحمى الفرد من الحرمان من حريته أو تقييدها إلا وفقا للقانون.
- ويُقصد بالأمن الشخصى أن يحيا الفرد دون خوف أو وجل من أن يُقبض عليه أو يُحبس أو يُحتجز نتيجة لإجراءات تعسفية؛ أى أن القبض أو الحبس أو الاحتجاز لن يحدث إلا بناء على قرار قضائي.
- وتنص المواثيق الدولية على هذا الحق.
- **الدستور الإماراتى** م (26): "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون."

ثانيا: الحق في الحرية والأمن الشخصيين

- **ويَتطلب إعمالُ هذا الحق ما يأتى:**
- - لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فيه. أى أنه لا يجوز توقيف الشخص أو اعتقاله أو احتجازه أو تفتيشه تعسفا وبغير سند قانوني.
- - يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه، بلغة يفهمها، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه.
- - لكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب فى العرض على الفحصَ الطبي.
- - لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله أو احتجازه غير قانوني. ويمكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل حضوره المحاكمة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة.
- - لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال أو احتجاز تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.

ثالثا: الحق في محاكمة عادلة

- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية، وتُجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون.
- **ولتحقيق محاكمة عادلة، تورد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الضمانات الآتية:**

ضمانات المحاكمة العادلة

- أ- جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء.
- ب- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.
- ج- قرينة البراءة؛ فالأصل فى الإنسان البراءة؛ أى أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون.

ضمانات المحاكمة العادلة
حقوق المتهم

- ويتمتع المتهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا الآتية:
- 1-إخطاره فورا بالتفصيل، وبلغة يفهمها، بالتهم الموجهة إليه.
- 2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، والسماح له بالاتصال بذويه.
- 3- حقه فى أن يُحاكم دون تأخير غير مبرر.
- 4- حقه في أن يُحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامٍ يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.
- 5- حقه في الاستعانة مجانا بمحامٍ يُدافع عنه، إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كانً لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون مقابل.
- 6- حقه في أن يُناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي.
- 7- حقه في أن لا يُجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
- 8- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى.
- 9- حقه فى أن تكون المحاكمة علانية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة. أما الأحكام فتصدر علانية.
- 10- في جميع الأحوال، للمتهم الحق في احترام سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

ضمانات المحاكمة العادلة

- د- لا تجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين، أي الحق في عدم التعرض للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية عن جريمة سبق أن أُدين بها الفرد أو بُريء منها بحكم نهائي.
- هـ- الحق فى الحصول على تعويض فى حالة الخطأ القضائى.
- و- لا يجوز حبس شخص ثَبُتَ إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

ضمانات المحاكمة العادلة الدستور

- م (94): "العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون و ضمائرهم.«
- م (27): "يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.«
- "العقوبة شخصية .
- والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة.
- وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
- وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور."

ضمانات المحاكمة العادلة في الاسلام

- **وفى الإسلام**، جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء
- أقرت الشريعة الإسلامية العديد من الضمانات؛ من ذلك:
- - مبدأ شخصية المسئولية الجنائية؛ فلا يؤخذ أحد بذنب غيره؛
- - مبدأ الشرعية؛ فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي
- وقرينة البراءة؛ فالأصل فى الإنسان البراءة (البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر)،
- وعدم استثناء أى شخص من المثول أمام القاضى، فلا توجد حصانة أو حماية للحكام؛ وإنما الكل يخضع للقضاء وعلى قدم المساواة،
- والمساواة بين المتقاضين فى مجلس القضاء وإعطاء الفرص المتكافئة للمتقاضين فى إثبات حججهم من خلال مبدأ المواجهة؛ فلا يقضى القاضى حتى يسمع كلام الطرف الأخر كما سمع الطرف الأول

رابعا: المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم

- يُعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.
- وتقع المسئولية عن احترام ذلك على عاتق الدولة - بإشراف السلطة القضائية - فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يمكن أن يُحتجز فيها أشخاص بصورة قانونية.
- ويُفصل المتهمون عن المدانين، ويُعاملون معاملة مستقلة تتفق مع كونهم غير مدانين يستفيدون من قرينة البراءة.
- ويُراعى في نظام السجون ألا يكون لمجرد الجزاء فحسب، وإنما أن يهدف أيضا إلى إصلاح المسجونين، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، وذلك مثلا عن طريق التعليم والتثقيف والتدريب المهني والعمل المفيد والسماح بالزيارات؛ وبخاصة من جانب أفراد العائلة.
- وفى نفس السياق، ينبغي فصل المجرمين الأحداث، ومعاملتهم بطريقة تشجع إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

خامسا: حماية الشهود والخبراء

- لا يجوز أن يُلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو يُساعد في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية؛ وفى هذا يُقرر القرآن الكريم: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾. - سورة البقرة، 282.
- كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه "ينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم." - المادة 13.
- وتتطلب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب "تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.« م(3)

سادسا: حقوق ضَّحايا الجريمة

- **يُمثل ضمان حقوق ضحايا الجريمة أمرا مهما بالنسبة للعدالة الجنائية.**
- **ولهذا يتمتع الضحايا** بالحق فى الوصول إلى آليات العدالة من خلال تقديم الشكاوى والتظلمات، واللجوء إلى المحاكم المختصة لإنصافها من أية أعمال غير مشروعة حتى لو صدرت من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
- فى هذا السياق، ينص **الدستور الإماراتى** على أن "لكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات."المادة 41.
- ويتمتع الضحايا أيضا بالحق فى المشاركة فى الإجراءات الجنائية الرامية إلى الاقتصاص من الجناة، وبالحق فى الجبر، لاسيما الحق فى التعويض.
- ويجب توفير الحماية للضحايا؛ أى ضمان الحماية الجسدية، وصون الحرمة الشخصية، وضمان عدم تعرضهم – وكذلك أقاربهم وممثليهم – لأى انتقام أو ترهيب. –
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة - وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص

سابعا: منع التعذيب

- عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب "التعذيب" بأنه: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها." - المادة 1.
- ونصت الاتفاقية على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.« المادة 2/2.

منع التعذيب الدستور

- ينص **الدستور الإماراتى** على أنه: "لا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.« - المادة 26.

آليات حظر التعذيب

- **ويجب على الدول:**
- أ- أن تُحقق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، وأن تُنشئ أجهزة تتولى المراقبة.
- ب- أن تتخذ التدابير الفعالة لمنع التعذيب؛ مثل: وضع المحتجزين في أماكن معروفة علنا ومعترف بها رسميا كأماكن للحجز، وحفظ أسماء المحتجزين وأماكن حجزهم وأسماء الأشخاص المسئولين عن حجزهم في سجل يُتاح ويتيسر الإطلاع عليه للأشخاص المعنيين، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.
- والسماح لأشخاص مثل الأطباء والمحامين وأفراد العائلة بالاتصال - بشكل عاجل ومنتظم - بالمحتجزين، بشرط ألا يخل ذلك بالتحقيق.
- وخلو أماكن الحجز من أية معدات قابلة للاستخدام لأغراض التعذيب أو إساءة المعاملة.
- وتنظيم الحجز الانفرادي وحظره إذا اقتضى الأمر ذلك.
- وتسجيل وقت ومكان جميع الاستجوابات وأسماء جميع الحاضرين، وأن يُتاح الإطلاع على هذا السجل لأغراض الإجراءات القضائية أو الإدارية. وأن يتلقى الموظفون المسئولون عن تطبيق القوانين، والأطباء، وضباط الشرطة، وأي أشخاص آخرين لهم دور فى معاملة أي فرد يخضع للحجز، التدريب الكافى والتوجيهات والتعليمات المناسبة.
-
- ج- عدم قبول المحاكم أية أقوال أو اعترافات أو أدلة يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب.
- د- أن تُعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يُعاقب عليها لا تسقط بالتقادم، يجب عدم معاقبة الأشخاص الذين يرفضون تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم بالتعذيب.
- هـ- ألا تشمل حالات العفو العام – كقاعدة عامة – مرتكبى جريمة التعذيب.

منع العقوبات المُهينة

- لقد كَرَّمَ الله الإنسان، ومن ثم، لا يحق لأى أحد أن يُهينه أو يحط من كرامته.
- وعلى ذلك، لا يجوز توقيع العقوبات المهينة أو الحاطة بالكرامة؛
- من ذلك، إهانة السجناء وإذلالهم، أو تعريتهم، أو إلباسهم ملابس مهينة، أو تشغيلهم بأشغال شاقة، أو غير ذلك.

العقوبات البدنية

- أن العقوبات البدنية – فى حد ذاتها – لا تعد غير مقبولة؛ فهذه العقوبات تُعدُّ مناسبة فى حالة الجرائم الخطيرة التى تُهدد أمن وكيان المجتمع.
- فى هذا السياق، تُقرر الشريعة الإسلامية عددا من العقوبات البدنية لجرائم جسيمة تهز كيان المجتمع الإسلامى بأسره.
- فتقرر عقوبة:
- - الجلد
- - وقطع اليد
- - والرجم
- وهذه العقوبات تُحقق العدالة الناجزة، ومن ثم فهى تتجنب عيوب العقوبات السالبة للحرية.

الجلد

- فتُقرر عقوبة الجلد عند ارتكاب جريمة:
- - الزنا من غير المحصن ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، - سورة النور، الآية 2.

- - والقذف ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ، - سورة النور، الآية 4.

- - وشرب الخمر.

قطع اليد

- - في السرقة ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، - المائدة، 38.

- - والحرابة (قطع الطريق)؛ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.المائدة، 33.

الرجم

- والرجم فى حالة الزانى المحصن.

الحقوق السياسية

- **الحق فى الجنسية**

- الجنسية هى رابطة قانونية وسياسية بين المواطن ودولته. وتُحدد كل دولة الشروط التى وفقا لها يحصل الشخص على جنسيتها، ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن بشكل تعسفي أو غير قانوني.
- فينص **الدستور الإماراتى** على أنه "يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية. ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.« م (8)
- ولكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يُنكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى، مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده. والهدف هو الحد من ظاهرة إنعدام الجنسية.

الحقوق السياسية

- الحق في الجنسية
- صدرت فى إطار الأمم المتحدة اتفاقيتان تتعلقان بعديمى الجنسية؛ هما:
- - اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
- - والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمى الجنسية.

- وفى **الإسلام**، يتمتع بجنسية الدولة المواطنون المسلمون وغير المسلمين (الذميون).

الحقوق السياسية

- ويتمتع المواطنون – كقاعدة - بممارسة الحقوق السياسية؛ فلهم ما يأتى:
- حرية الممارسة السياسية
- المشاركة في إدارة الشؤون العامة
- الحق في تقلد الوظائف العامة
- حرية الاجتماع والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات

حرية الممارسة السياسية

- فلكل **مواطن** الحق في حرية الممارسة السياسية. ويتضمن هذا الحق حرية إبداء الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
- وفى **الإسلام** تعدد الآراء مقبول؛ والاختلاف فى الرأى جائز.
- والهدف من ممارسة السياسة الوصول إلى أفضل صيغة لرعاية مصالح الناس وتحقيق العدل فى المجتمع؛

المشاركة في إدارة الشؤون العامة

- فلكل **مواطن** الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية. ولكل **مواطن** الحق في ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله، بطريقة حرة ونزيهة؛ أى انتخابات شفافة، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين.
- وفى **الإسلام**، تشترك الرعية في إدارة الشؤون العامة عن طريق الشورى؛ مع الأخذ بعين الإعتبار أن الشورى هى إعمال الرأى فيما لا نص قاطع فيه، أما الديمقراطية فهى إعمال الرأى فيما فيه نص وما ليس فيه نص.

الحق في تقلد الوظائف العامة

- فلكل **مواطن** الحق في أن تُتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
- ينص **الدستور الإماراتى** على أن "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين, على أساس المساوة بينهم في الظروف وفقا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.« م (35)
- وفى **الإسلام**، للجميع على قدم المساواة الحق فى تقلد الوظائف العامة، مع مراعاة أن تولى الولاية العامة يقتصر على الرجال.
- ووفقا للإسلام، فإن أساس الاختيار الكفاءة؛ أى الشخص المناسب فى المكان المناسب؛

حرية الاجتماع والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات

- فلجميع **الأشخاص** – المواطنون وغيرهم - حرية الاجتماع والتجمع السلمى، وكذلك حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
- فينص **الدستور الإماراتى** على أن "حرية الاجتماع , وتكوين الجمعيات, مكفولة في حدود القانون.« م (33)